

1004846-79.2022.8.26.0161

Classe: Procedimento Comum Cível

Assunto: Práticas Abusivas

Magistrado: Cintia Adas Abib

Comarca: Diadema

Foro: Foro de Diadema

Vara: 3ª Vara Cível

Data de Disponibilização: 11/12/2022

... fls. 13/17, apresenta o registro do furto do referido veículo, ocorrido em 12/08/2021, noticiando o furto do veículo em questão, conforme se extrai das fls. 13/17, bem como da localização do veículo no interior da empresa/ré, ocasião em que "o veículo já havia sido 'cortado' em pedaços, visto que havia sido comprado como 'sucata'" (fls. 16).

Referidas informações atestam o ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Diadema

Foro de Diadema

3ª Vara Cível

Avenida Sete de Setembro, 409/413, Diadema - SP - cep 09912-010

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1004846-79.2022.8.26.0161 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1004846-79.2022.8.26.0161

Classe - Assunto

Procedimento Comum Cível - Práticas Abusivas

Requerente:

Marcelo Mirandola dos Santos e outro

Requerido:

Trufer Comércio de Sucatas Ltda

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Cintia Adas Abib

Vistos.

MARCELO MIRANDOLA DOS SANTOS ajuizou AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS (danos emergentes e lucros cessantes) e MORAIS, em face de TRUFER COMERCIO DE SUCATA LTDA. Alega que teve seu veículo Marca- REB/ROSSETTI SRBA ST3.25, Placas: KWS-4076, Chassi: 9A9B80030B2DF5355, Ano/Mod: 2011/2011 semireboque furtado e no dia 12/08/2021, por volta das 9:30 horas foi encontrado nas dependências da empresa ré, horas depois, já triturado. Considera o autor que se encontra caracterizada a responsabilidade civil objetiva da ré, em decorrência do risco de sua atividade e ressalta que a ré desrespeitou os protocolos exigidos ao transformar seu veículo em sucata sem antes confirmar a origem ilícita da venda do referido bem. Requer a indenização por danos materiais no valor de mercado do veículo, lucros cessantes e dano moral.

Juntou documentos (fls. 7/29).

Citada (fls. 43), a ré apresentou contestação (fls. 44/56), alegando a impropriedade da responsabilidade civil objetiva. Afirma que adquiriu o veículo de um vendedor antigo, acima de qualquer suspeita, por conta da longa relação profissional, com boa fé, sendo o vendedor o único responsável pelo ilícito. Relata que houve instauração de inquérito policial, para apuração da conduta do referido vendedor, JOSÉ RAIMUNDO SANTOS DE ANIZ, e a ré postulou seu ingresso naquele

procedimento como "assistente à acusação" (fls. 221). Impugnou o valor pedido pelo autor a título de danos materiais, posto que adquiriu o bem por valor menor. Sobreveio réplica (fls. 180/184).

Intimadas as partes para informarem o interesse na produção de prova oral (fls. 185), esta foi requerida pela ré (fls. 188/189), tendo o autor pleiteado pelo julgamento antecipado do mérito e, desde já, contraditado a testemunha apresentada pela empresa ré (fls. 190/194).

É o relatório.

Fundamento e decido.

1) DA PROVA ORAL POSTULADA PELA RÉ:

De início, cumpre registrar que se mostra desnecessário o ingresso na fase instrutória para produção de prova oral.

A ré destacou seu interesse na prova oral, com a finalidade de colher o depoimento de seu funcionário, LUIS GUSTAVO OLIHESKI, conforme mencionado às fls. 188/189 e 221. Entretanto, a medida mostra-se desnecessária, visto que já se encontra encartado ao processo seu depoimento, colhido na fase policial, conforme fls. 59, com o detalhamento necessário à dispensar a reprodução da referida prova.

Além desse aspecto, há que se destacar que o acervo documental reunido no processo mostra-se suficiente ao enfrentamento do mérito, posto que esclarecidas as circunstâncias fáticas e relevantes ao desfecho da ação, o que autoriza a imediata prolação da sentença, no estado em que o processo se encontra, nos termos do artigo 355, inciso I, do Código de Processo Civil.

Portanto, indefiro a produção da prova oral.

2) DO MÉRITO:

O ponto central e controvertido relevante ao desfecho da ação, consiste em aferir a caracterização, ou não, da responsabilidade civil da ré, em decorrência da aquisição do veículo Marca- REB/ROSSETTI SRBA ST3.25, Placas: KWS-4076, Chassi: 9A9B80030B2DF5355, Ano/Mod: 2011/2011 semireboque, de titularidade do autor (fls. 18), o qual alega que não teve conhecimento e não autorizou a referida venda do bem em favor da ré.

No que tange à natureza da responsabilidade civil, que fundamenta a causa de pedir do autor, ou seja, se objetiva ou subjetiva, há que se observar o que segue:

Incabível, no caso em tela, que se considere a figura da cláusula geral da responsabilidade sem culpa, na forma prevista no artigo 927, parágrafo único, do Código Civil. Justifico:

Inexistem elementos concretos com o condão de classificar a atividade empresarial, desenvolvida pela ré, como propagadora de especial risco aos sujeitos de direito, ao patrimônio das pessoas, ao meio ambiente ou à coletividade, condição específica e necessária à objetivação da responsabilidade.

Isso porque o efetivo potencial de risco requer caracterização de uma dessas hipóteses: a classificação legal da atividade nesse sentido ou a demonstração científica do risco especial intrínseco à atividade ou a elevada estatística de danos advindos da atividade.

Conforme mencionado pela ré, em sua contestação, e por conta do indicado em seu estatuto constitutivo (fls. 170), a atividade principal da ré relaciona-se ao "comércio atacadista de resíduos e sucatas metálicos" e, de plano, não há como classificá-la como atividade, intrinsecamente, perigosa, com o condão de exigir a imposição da responsabilidade objetiva, como instrumento jurídico que se destina a reforçar o sistema de proteção da vítima.

Conforme preciso ensinamento de Cláudio Luiz Bueno de Godoy, in Código Civil Comentado, Doutrina e Jurisprudência, Coordenador Ministro Cezar Peluso, página 906, 13a. edição, editora Manole:

"A exigência da lei, porém, está em que a atividade do agente deva, normalmente, induzir particular risco, isto é, por sua natureza deve ser foco de risco a outras pessoas ou a seus bens. O risco deve ser inerente à atividade e não resultar de específico comportamento do agente".

Nesse contexto, incabível que se considere a responsabilidade sem culpa.

Por conseguinte, trata-se de hipótese de responsabilidade civil subjetiva da ré, de natureza extracontratual, com base no artigo 927, caput, do Código Civil. Exige-se,

assim, as provas do dano, do elemento subjetivo do agente e do nexo de causalidade. Quanto ao sistema de distribuição do ônus da prova aplicável ao presente caso, reporto-me ao disposto no artigo 373, incisos I e II, do Código de Processo Civil e, nesse sentido, compete ao autor as provas do dano, do elemento subjetivo do agente e do nexo de causalidade e à ré a demonstração de causa excludente de sua responsabilidade civil.

Passo à análise das provas documentais:

O documento de fls. 18 retrata a aquisição do veículo em questão, Marca-REB/ROSSETTI SRBA ST3.25, Placas: KWS-4076, Chassi: 9A9B80030B2DF5355, Ano/Mod: 2011/2011, pelo autotransferência do veículo e à fls. 197 consta o registro em seu nome.

O Boletim de Ocorrência, fls. 13/17, apresenta o registro do furto do referido veículo, ocorrido em 12/08/2021, noticiando o furto do veículo em questão, conforme se extrai das fls. 13/17, bem como da localização do veículo no interior da empresa/ré, ocasião em que "o veículo já havia sido 'cortado' em pedaços, visto que havia sido comprado como 'sucata'" (fls. 16).

Referidas informações atestam o dano material (dano emergente), que atingiu o autor, tendo em vista o furto de seu veículo e subsequente inutilização no interior do estabelecimento da ré.

A ré, em sua contestação, admite que procedeu à compra do referido veículo, através da pessoa chamada Jose Raimundo, conforme depoimento de seu diretor comercial, LUIS GUSTAVO OLICHESKI,, registrado à fls. 51, ocasião em que informou: "que o senhor Jose Raimundo é fornecedor da Trufer, razão pela qual, ele tem umacota de fornecimento de material, quando ele passou a portaria indicando que o semirreboque era sucata, esse veículo foi pesado como sucata e foi emitida anota fiscal de entrada do material", grifei.

O mesmo funcionário da empresa/ré, LUIS GUSTAVO OLICHESKI, em seu depoimento colhida na esfera policial, reproduzido à fls. 59, informou que: "o senhor Jose Raimundo NÃO apresentou nenhum documento que comprovasse que ele (Jose Raimundo) fosse dono, possuidor e/ou que o semirreboque já havia sido baixado junto aos órgãos competentes", grifei.

Referida compra do veículo do autor, pela ré, sem a previa verificação da identidade do proprietário, para análise de idoneidade, ou não, da transação comercial, evidencia a ausência de cautela esperada, no exercício de sua atividade empresarial, em especial porque a ré menciona que o referido bem foi adquirido como "sucata", entretanto, consta no processo que o autor utilizava o veículo para seu trabalho, fato não impugnado, de forma específica, pela ré, do emergem fortes indícios no sentido do veículo apresentar a conservação necessária a esse fim, descaracterizando sua condição de sucata.

Portanto, caracterizada se encontra a conduta culposa da ré, tendo em vista sua negligência na aferição da regularidade, ou não, da venda promovida por José Raimundo.

Quanto aos danos que atingiram o autor, decorrentes da conduta culposa da ré::

A ré admite que houve a total inutilização do veículo, o que autoriza o reconhecimento dos danos emergentes, consistente no valor de mercado do veículo, corresponde à data do evento danoso.

À luz do princípio previsto no artigo 944, do Código Civil, o qual estabelece que "a indenização mede-se pela extensão do dano", tem-se que o ressarcimento, por conta dos danos emergentes, corresponde ao valor de mercado do veículo e não àquele pelo qual o autor o adquiriu, posto que a diminuição patrimonial do autor deu-se quanto ao valor pelo qual o bem foi avaliado e não pela importância desembolsada para aquisição.

Nesse contexto, a referida indenização deve ser fixada no montante da menor avaliação, indicada à fls. 21, ou seja, R\$ 120.000,00, com correção monetária pela tabela prática do Tribunal de Justiça/SP e juros de mora de 1% ao mês, a contar da data do evento danoso, ou seja, 12/08/2021, nos termos do artigo 398, do Código Civil ("Nas obrigações provenientes de ato ilícito, considera-se o devedor em mora, desde que o praticou") e da sumula 54, do C. Superior Tribunal de Justiça. Em contrapartida, os pedidos de indenização por lucros cessantes e danos morais,

não comportam acolhida.

Em que pese a justificativa do autor, acerca da "divergência entre as placas do veículo subtraído (KWS-4076) e a placa do veículo indicada nos documentos de fls. 22/29 (NWD-9E60)" (fls. 185), ao mencionar que as "notas fiscais são emitidas exclusivamente identificando o caminhão (cavalo mecânico), porquanto a carreta não é motorizada", não há prova inequívoca do nexo de causalidade entre a privação do faturamento, quanto aos valores indicados à fls. 22 e a inutilização do veículo Marca- REB/ROSSETTI SRBA ST3.25, Placas: KWS-4076, Chassi: 9A9B80030B2DF5355, Ano/Mod: 2011/2011.

Não há prova documental no sentido do veículo Marca- REB/ROSSETTI SRBA ST3.25, Placas: KWS-4076, Chassi: 9A9B80030B2DF5355, Ano/Mod: 2011/2011 ser o único passível de utilização, pelo autor, no exercício de sua atividade laboral ou de consistir naquele, efetivamente, utilizado em conjunto com o cavalo mecânico referido nas assertivas de fls. 192.

Quanto ao dano moral, os fatos narrados na petição inicial não retratam circunstâncias indicativas de profundo sofrimento, quebra do equilíbrio anímico, violação a direito da personalidade, com o condão de justificar a respectiva indenização.

O caso em tela retrata situação de substancial desconforto e indignação, entretanto, sem atingir o patamar do dano moral, no sentido de afronta aos direitos fundamentais da personalidade.

Diante do exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido inicial, formulado por MARCELO MIRANDOLA DOS SANTOS em face de TRUFER COMERCIO DE SUCATA LTDA, para condenar a ré no pagamento em favor do autor, da importância de R\$ 120.000,00, com correção monetária pela tabela prática do Tribunal de Justiça/SP e juros de mora de 1% ao mês, a contar da data do evento danoso, ou seja, 12/08/2021, nos termos do artigo 398, do Código Civil ("Nas obrigações provenientes de ato ilícito, considera-se o devedor em mora, desde que o praticou") e da sumula 54, do C. Superior Tribunal de Justiça, a título de indenização por danos emergentes.

Houve sucumbência recíproca., na proporção de 70% ao autor e 30% à ré. Assim, observados esses percentuais como fatores de cálculo, cada parte deverá proceder ao pagamento das custas e despesas processuais, inerentes à presente ação. Condeno, ainda, o autor e a ré nos pagamentos dos honorários advocatícios sucumbenciais, devidos ao patrono da parte adversa, que fixo em 10% do conteúdo econômico da respectiva sucumbência. Quanto à sucumbência do autor, deve ser considerada a importância de R\$ 30.000,00, referida à fls. 06, item 'b', que corresponde à soma aproximada dos valores discriminados à fls. 22, salientando que não houve pedido líquido quanto à indenização por danos morais. Considero que a ré sucumbiu quanto ao montante atualizado referente à condenação referente à indenização por danos materiais emergentes.

Julgo extinta a ação, com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

P.I.

Diadema, 11 de dezembro de 2.022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA